المرسوم رقم: 2009 - 182 الصادر بتاريخ 07يونيو 2009 المتعلق بإنشاء مؤسسات دائمة للتحكيم والوساطة

المادة الأولى: تماشيا مع أحكام المادة 13 في القانون رقم 2000 - 06 بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التحكيم يمكن أن تنشأ مؤسسات دائمة التحكيم والوساطة على كامل التراب الوطني.

تنشأ هذه المؤسسات في شكل شركة أو رابطة تهدف إلى تنظيم التحكيم وإجراءات الوساطة من أجل حل الخلافات المطروحة عليها من قبل الأطراف.

المادة 2: تخضع ممارسة التحكيم والوساطة المقام بها من طرف المؤسسات الخاصة بذلك لاعتماد يقدم طبقا للشروط والإجراءات المحددة في هذا المرسوم.

المادة 3: توجه طلبات الاعتماد إلى وزير العدل الذي يقوم بدراستها بالتعاون مع المصالح الفنية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية.

المادة 4: يكون طلب اعتماد مؤسسات التحكيم والوساطة مصحوبا بالوثائق والمعلومات التالية:

أ) النظامين العام والداخلي للمؤسسة

ب) نظام التحكيم المتبع أمام المؤسسة

ج) لائحة المؤسسين مع تحديد جنسياتهم ومبالغ مساهماتهم

د) ميزانية تسيير واستثمار المؤسسة

ه) - لائحة المؤسسين ومؤهلاتهم العلمية والمهنية وسيرهم الذاتية التي يمكن أن تقدر أخلاقهم وقدراتهم

و) تقرير مفصل من طرف غرفة التجارة يأخذ في الحسبان العناصر السالفة الذكر والقدرة الفنية والمالية والأخلاقية للمؤسسة الطالبة للقيام بالوظائف المنتظرة من مؤسسة التحكيم في ظروف مرضية.

المادة 5: لا تطبق ترتيبات الفقرات: د، و من المادة 4، إذا كان ذلك الاعتماد مكفولا من طرف غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية.

وفي هذه الحالة تصحب عناصر الملف بتقرير شامل من غرفة التجارة والصناعة والزراعية يبرر قدرات المكفول.

المادة 6: يجب على القائمين على مؤسسة التحكيم والوساطة أن يتصفوا بالأخلاق والقدرة الفنية الضرورية للقيام بمهام التحكيم والوساطة.

ويجب أن يتضمن نظام التحكيم والوساطة المتبع أمام المؤسسة قواعد إجرائية تتماشى وأحكام مجلة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

ويجب أن تمكن المصادر المالية للمؤسسة من ضمان جودة و إستمرارية خدماتها.

المادة 7: يتم الاعتماد بمقرر مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة ويبلغ هذا المقرر للمؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية

المادة 8: تبلغ إلى وزير العدل 30 يوما قبل تطبيقها، كل التعديلات التي تمس الإجراءات المتبعة أمام المؤسسة وتلك المتعلقة بمسؤوليتها.

المادة 9: إذا لم تعد المؤسسة تحترم الشروط والمعايير المحددة في هذا المرسوم، يسحب الاعتماد بمقرر مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة ويبلغ قرار السحب إلى المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 10: يكلف وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.